

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1146/2538

ร้อยตรี มานพ พรเรืองวงศ์
นาย เทวินทร์ รัตมณีฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1), มาตรา 650

โจทก์ยืมเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีที่โจทก์ปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการและเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้นหาใช่ทำในฐานะส่วนตัวไม่การคืนเงินยืมดังกล่าวก็เพียงแต่นำไปสำคัญที่คณะกรรมการจ่ายเงินได้จ่ายไปนำไปเบิกจากงบประมาณแผ่นดินแล้วนำไปชำระแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหาจำต้องนำเงินส่วนตัวมาชำระคืนไม่โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 650 เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้ยืมเงินโจทก์กับจำเลยจึงไม่มีหนี้ต่อกัน หนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยทำไว้แก่โจทก์จึงไม่มีผลบังคับ

โจทก์ฟ้องว่า ขณะจำเลยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาส่วนอำเภอน้ำโสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับเงินอุดหนุนราชการไปจากโจทก์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอน้ำโสม จำนวน 383,544 บาท เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง ค่าใช้สอยและค่าตอบแทนแก่ข้าราชการส่วนจังหวัดตำแหน่งครู ผู้ช่วยครูและลูกจ้าง ที่สังกัดหมวดการศึกษา ส่วนอำเภอน้ำโสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทดแทนเงินที่ถูกหักออกไป โดยโจทก์กู้ยืมมาจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ต่อมาจำเลยได้นำเงินดังกล่าวบางส่วนจำนวน 103,100 บาท ไปจ่ายเป็นเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุดรธานี จำกัด แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุดรธานี จำกัด เป็นการนอกเหนือคำสั่ง โจทก์จึงทวงถามให้จำเลยส่งมอบเงินดังกล่าวคืน จำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์ตกลงจะชำระเงินจำนวน 103,100 บาท ครบกำหนดจำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 141,762.50 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เงินทั้งหมดที่จำเลยได้รับจากโจทก์เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องหนังสือรับสภาพหนี้จึงเป็นเรื่องที่ปราศจากมูลหนี้ อันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 141,762.50 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ยืมเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นกรณีที่โจทก์ปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสะอาด และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น หาใช่ทำในฐานะส่วนตัวไม่เพราะหากโจทก์จะยืมเงินในฐานะส่วนตัวแล้วย่อมไม่มีสิทธิยืมเงินได้ และเงินที่ยืมมาจะต้องไปใช้ตามที่ทางราชการกำหนดมาเท่านั้นไม่อาจนำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวได้ กรณี คืบเงินยืมโจทก์เพียงแต่นำไปสำคัญที่คณะกรรมการที่โจทก์ตั้งขึ้นจ่ายเงินไป นำไปเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วนำไปชำระแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หากต้องนำเงิน

ส่วนตัวมาชำระคืนไม่ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้ยึดเงินที่นำมาทดรองใช้จำนวนดังกล่าว โจทก์กับจำเลย จึงไม่มีหนี้ต่อกัน หนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยทำไว้แก่โจทก์จึงไม่มีผลบังคับ โจทก์ ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ